

126 【财富天问】王侯将相宁有种乎？w.mp3

关键词

财产权 哄抢 货车司机 苹果 橘子 法律 吴英案 农民起义 张献忠 抢劫 财产神圣 国民性 道德 执法 死刑 死缓 无期徒刑 拍卖 财富自由

全文概要

陪我APP创始人孙雨晨通过货车侧翻后村民哄抢和吴英案，揭示中国社会对财产权轻视的现象，指出虽法律有保护，但执行难。他呼吁改变国民性，强调私有财产神圣不可侵犯，以促进财富自由与社会进步。

0:01

大家好，我是陪我app创始人孙雨晨。我想邀你一起与我踏上财富自由革命之路，我希望在财富自由的另一边等着你。

0:17

其实中国人对这一点的认识，财产权的神圣这个认识真的是非常淡漠的，而且时常集体去践踏别人的财产权，这样的例子数不胜数。对这个现象印象感受最深的恐怕就是跑高速的货车司机了。跑高速的货车司机，你一定要确保你的车子在路上千万不能坏。如果你的车子在半路出了故障或者发生了侧翻，那对不起，这车祸十有八九是保不住了，十里八乡的吃瓜群众们会一个个恨不得脚踩风火轮赶来哄抢，就像解放前八路军抢鬼子的物资车一样热情高涨。我们给大家讲几个典型的例子。

1:12

2015年8月23号，河南交通高速密阳段有一辆大货车侧翻20吨苹果散落后，当地村民一波接一波的赶来，而且奔走相告。货主一开始以为老百姓是过来帮忙的，没想到他们一个接一个打电话叫人来都是过来抢货的。现场居然有一位老大爷用拖拉机载了一车潇洒而

去。最后在警察的追缴下，车主一共收到了2680块钱的退赔款。可能这个退赔款连运费都抵不上，基本上被抢完了。

1:55

2014年1月4号，在兰州一辆满载橘子的大货车不幸发生侧翻，一车橘子几乎全部散落在路上及匝道下方的农田里，近百村民提着各种袋子在路边哄抢橘子，场面一度失控，甚至有警察鸣枪示警也无法阻止，他基本连命都不要了，也后把橘子抢了。凡是货物中国人就没有不抢，像水果蔬菜、米面粮油、生禽鲜树、酒类饮料，这些人抢还可以理解。但是甚至连泄漏的柴油、燃烧的棉花、满地的辣椒酱也有人去抢，甚至不惜以身试险。

2:39

2013年6月4号，河南京港澳驻马店发生多起交通事故，造成九人死亡，大家可能对有没有人死亡根本不在乎。现场的村民趁火打劫哄抢一辆货车上的荔枝。同年的2月19号，沪陕高速上发生车祸事故，货车装载的洗发水和日用品散落，也遭到居民哄抢，结果这还发生了悲剧，居民在抢货物时被后来的汽车给撞死。

3:13

我们刚才给大家举的这些例子，都是我们时常看到的一些社会新闻。而且大家放心，现在每天在中国大地上都有几百甚至上千起车祸每天都在发生。而这些车祸中有不少在高速公路上发生的这样的事情。所以我们可以预测，现在每天在中国大地上都有几百起这样的哄抢正在发生，并不是说我们给大家讲的这是历史，这就是活生生的现实与未来，这都是正在发生的事情。甚至有不少人因为哄抢丢掉了性命，也在所不惜。这些哄抢的村民眼中，抢劫不仅不犯法，相反是一种非常光荣的事情。一名参与哄抢酸奶的大叔，面对记者的采访，欢喜的回答道，我们全村都抢了，你不抢这是个傻子。大叔说完之后，胸前的红领巾更加鲜艳了。

4:13

像这种事情，我个人认为如果拿到国外去，在外国人看来可能是匪夷所思的，几乎无法想象。如果把这件事情告诉外国人，尤其是我们刚才讲的欧美等发达国家，他们都会目瞪口呆。中国人不仅不队财产的神圣权，有一丝一毫的捍卫心，反而对践踏财产权的时候相反是嘻嘻哈哈，一副无所谓的样子。在道德上根本就没有神圣的感觉。这种起源的现象，我本质认为是中国国民性和道德性的问题，甚至和法律都没有很大关系，事际上，对于趁火打劫的行为，中国的法律规定是相当明确的，我可以给大家念一念我国刑法规定。聚众哄抢公司财物，数额较大或有其他严重情节，对首要分子积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

5:24

民法通则75条第二款也规定，公民的合法财产受法律保护，禁止任何组织或其他个人侵占、哄抢、破坏或非法查封、扣押、冻结、没收。第117款也规定，侵害国家、集体或他人财产的，应当返还财产。不能返还财产的，应当折价赔偿，应当立刻恢复原状或折价赔偿受害人因此遭受其他重大损失的，侵害人也应当赔偿损失。治安管理处罚法第49条也明确规定，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或故意损坏公司财物，处5日以上10日以下拘留，并处500元以下罚款。情节特别严重的，处10日或15日以下拘留，并处1000元以下罚。

6:15

所以我们大家可以看到，法律条文已经规定的非常明确，可能甚至比一些欧美的国家规定的还要完善。但大家也要知道，如果国民本身就不把法律当回事的话，其实法律的执行的空间也大大受限。这就有点像我们大家上学的时候，班级班干部制定的班规，班规的规定往往是一回事儿。但同学们认不认同班规是一回事？具体老师和班干部能不能把班规执行下去又是一回事。所以说如果中国人能够像刚才这样，把上面三点都做到了，首先我们对财富有一个很好的保护的规定。如果大家又非常认同这个规定，同时执法者又能把这

些规定很好的执行下去。我相信中国的穷人其实是可以致富的，富人也能够富得过三代。

7:22

但现实情况是，中国人顶多做到第一点，就是把保护财产权写进了法律条文。但是首先一整个国家和整个社会根本不把法律条文当回事儿。刚才举的全村男女老少一起来发动哄抢就是一个典型的例子。其次，警察的执法师其实本质也没有当回事，这么多年每年有大大小小的哄抢案，根本没有几个人因为抢劫真正而坐牢，刚才说的这些哄抢财物，法律都规定了刑法的规有执行吗？啊，当然了，警察对于这种情况也非常难过难办啊，有时确实是法不责众，难道你把全村人都抓了，监狱都放不下这么多人？

8:13

要杜绝抢劫，还是要在根子上改变中国的国民性，树立起私有财产神圣不可侵犯的概念。如果有人去抢劫，哪怕是只抢了一抔一线。也会被全村人鄙视，一辈子抬不起头来。你看还是举刚才这个例子，我们中国往往在全村里一辈子抬不起头来，往往是有些妇女遭受强奸。如果被人知道一辈子抬不起头了，从来没听过抢劫犯一辈子抬不起头来，反正强奸案的受害人突一辈子抬不起头来，真的想一想这是什么怎么样畸形的道德，真的是畸形的道德。所以在这种情况下，财产权的保护就变得非常困难。

8:58

我们可以再举一个例子，我们可以看看中国对财产权的保护。这就是著名的吴英案，吴英是原来浙江东阳本色集团的董事长。2009年，吴英以集资诈骗罪在一审中被判处死刑。2012年1月，吴英案二审维持了原判。当二审判决后，吴英案成为了法律法学界人士、知识分子和公众关注的焦点案件。多数人是就吴英案的判决提出质疑，对民间借贷的非法性提出反思。因此到2012年5月21日，吴英案就终审，就改判为死缓了。2014年7月11号，吴英永恒死缓减刑到无期徒刑，至少留下了一条命。

9:47

这个案子其实我们湖畔大学内部也讨论过，而且吴英当时很多当事人和湖畔大学很多人都认识。其实吴英即便犯了天大的错，再惨也是罪不至死的。而且最令人惊讶的事情是，当时很多老百姓看到吴英被抓，觉得大快人心，管他有没有错，是吧？抓了把他财产分了不是挺好的吗？当地的公安也确实这么干的。早在吴英案被二审裁定维持死刑的判决下达之前，吴英所拥有的优质资产，已经被当地东阳市的公安机关以一种低得瞠目结舌的价格，然后以诸如购买无印赃物汽车必须十辆打包一起购买的怪诞方式处理了给特定的出资购买者。当时浙江的知名律师陈友希就在微博上发一条微博说吴英的本色概念酒店至少价值5000万，以450万拍卖成交，38辆汽车值两千多万，390万拍卖成交，法拉利汽车值375件，趋向不明，珠宝值七千多万，趋向不明。博大新天地商品房定金500万去向不明，西宝广场500万去向不明。

11:05

中国人往往对待财富和对待富豪，往往都怀着这种打土豪分田地的理念分田地的理念。像刚才吴英也被打了土豪分到田地了，这也是甚至是中国几千年来农民起义不断的一个根源。这个不仅牵扯到我们当时在湖畔大学的这个课程题的问题了。甚至我以前在北大历史系读书的时候，历史系的老师问了我们一个很有趣的问题，就是全世界的所有文明古国中，只有中国一个国家频繁的有农民起义，而且甚至有不少农民起义还建立了自己的政权。其他国家虽然偶尔有农民起义，但是一农民起义成功极其罕见。第二，农民起义能够刮起很大风浪也极其罕见，一般都是一些小规模骚乱或者暴乱。所以从这个角度我们可以看到，其实公民不尊重财产，导致而来的政权和国家往往也没有这么尊重财产。

12:14

我们以俄罗斯为例，俄罗斯历史上的农民起义的数量非常少，而且即便有基本上也以失败而告终，对俄罗斯并没有造成什么影响。欧洲就更少，欧洲历史上绝大多数时期都是贵族和贵族打仗，例如玫瑰战争，英法百年战争。但中国历史上就不一样，中国任何一个稍微长久一些的王朝，差不多都会经历3到4次大规模的农民起义，而且每次都会濒临被推翻的边缘。为什么会有这种差别？我个人认

为就是中国人打心底里不把财产当回事儿，也不把贵族或者有钱人当回事儿。这种思想当然从我们以前课本接受过的教育时候，就深深根植于中国人的大脑了，就叫做王侯将相宁有种乎，你有钱有什么了不起，我抢过来不就行了，对吧？

13:13

今天大家听着好像感觉到有些荒谬，但确实几千年来中国人就是这种价值观和人生观，暴力抢劫逆抢就强几千年。而且大家还觉得这是无上光荣的事情，往往觉得打土豪分田地？这是英雄。闯王来了不纳粮，闯王来了把有钱都杀了，有钱东西分给大家多好大家觉得闯上是英雄叫劫富济贫都是英雄，极端的比闯王还牛逼的。现在举一些例子，最极端的比方说明末的农民起义军张献忠，这可比闯王还要牛逼十倍。

13:58

大家知道张献忠，好像张献忠以前写过一首诗，整个诗就是沙沙沙沙沙，一共四十多个杀字，就他的一个七言绝句，就是杀。没有别的。他攻破了明朝的中都凤阳，击毙了守将张朱国正等人，俘获了凤阳知府容岩轩，并当着全百姓的面隶属他的罪行之将，他处以死刑，砍光了黄陵的十几万株松柏，还铲除周边的建筑物和朱元璋出家的龙泉等等。还拆除了周边的建筑物和朱元璋出家的龙兴寺，最后决了皇帝的祖坟，同时将凤阳全城的府户杀得一干二净。大家知道这时候的奉扬百姓，是嚎哭，觉得暴暴君来了，还是有人当面指出张献忠的暴行？没有一个人，反而凤阳的百姓叫做无不拍手称快。

15:09

所以以上的现象太正常了。在中国的任何一个王朝，甚至不排除今天这才是让人真正觉得可怕的地方。但凡有了一些财富积累，总会出现一个人振臂一呼把他们给抢了，结果大家果然就一呼百应，一阵疯抢。这个情形就跟今天高速公路上哄抢货物的情况是一模一样。